

1500345-33.2020.8.26.0278

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... prática do homicídio triplamente qualificado e delito de furto.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

- Pelo delito de homicídio

A pena base deve ser majorada não só por conta da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Vejamos.

O grau de reprovabilidade da conduta supera aquele originariamente estabelecido pelo legislador, já que a ré após matar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500345-33.2020.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-33.2020.8.26.0278

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2092805/2020 - SETOR HOM.SEC. MOGI CRUZES, 6982398 - SETOR HOM.SEC.

MOGI CRUZES, 2345/20/304 - SETOR HOM.SEC. MOGI CRUZES, 2092805 - SETOR HOM.SEC.

MOGI CRUZES, 2345/20/304 - SETOR HOM.SEC. MOGI CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIANE DE ABREU SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

DIANE DE ABREU SANTOS foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pronunciada como incurso nas condutas descritas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VI, combinado com o artigo 2º-A, inciso I e artigo 155, caput,

todos, do Código Penal.

Consta na denúncia, que, entre os dias 20 e 21 de março de 2020, na Avenida Moisés, número 34, Bairro Terra Prometida, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, DIANE matou Sandra Santos Castilho, sua ex-companheira.

Nesta data, em Sessão Solene do Tribunal do Júri desta comarca, reuniu-se o Egrégio Conselho de Sentença que deliberou, considerar a ré culpada pela prática do homicídio triplamente qualificado e delito de furto.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

- Pelo delito de homicídio

A pena base deve ser majorada não só por conta da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Vejamos.

O grau de reprovabilidade da conduta supera aquele originariamente estabelecido pelo legislador, já que a ré após matar a vítima, abandonou o cadáver em local ermo de forma não só a dificultar, mas em vias de tornar impossível a elucidação do delito, o que somente não aconteceu por conta das bem sucedidas investigações. O sumiço do cadáver, acarretou sofrimento incomum aos familiares da vítima, já que, no caso concreto, não puderam viver o luto da forma já sabidamente e normalmente dolorosa por todos nós. Viveram dias de angústia ante o completo desconhecimento do que poderia ter ocorrido com Sandra. Angústia essa, que teve cabo com a tenebrosa notícia de localização de cadáver totalmente desfigurado, em estado de putrefação, o que inviabilizava a descoberta da causa mortis e dificultou, em muito, a sua identificação.

Assim, como aqui já dito, uma das qualificadoras faz com que a pena-mínima seja de 12 (doze) anos de reclusão (artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI - violência doméstica). Pois bem, a segunda circunstância qualificadora (artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV - recurso que dificultou a defesa da vítima), aliada às circunstâncias judiciais aqui valoradas, autorizam o aumento da pena base em 2/3, o que resulta em reclusão pelo período de 20 (vinte) anos.

Na segunda fase da aplicação da pena, pela motivação torpe que moveu a prática delitativa, majoro a pena em 1/6, com fundamento no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, resultando em reclusão pelo período de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses.

Não incidem circunstâncias atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena.

- Do Delito de Furto

No que atine à conduta de subtração do telefone celular, as circunstâncias judiciais não se diferenciam de outras condutas similarmente praticadas, de sorte que estabeleço a pena base no mínimo legal de reclusão pelo período de 1 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes, atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena.

- Do Concurso Material de Delitos

Tratam-se de delitos autônomos praticados por meio de ações diversas cujas penas deverão ser cumuladas na forma do artigo 69, do Código Penal, o que o faço de forma a resultar a pena em reclusão pelo período de 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses, que torno concreta ante o esgotamento de causas a serem consideradas na fixação da reprimenda.

Estabeleço o dia-multa em seu valor mínimo vez que inexitem nos autos elementos determinantes para majorar seu valor.

O regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, por ser crime hediondo (art. 20, § 10, da Lei 8.072/90) bem como na forma do artigo 33, parágrafo 2º,

alínea "a", do Código Penal.

Posto isso, julgo procedente o pedido acusatório de modo a CONDENAR DIANE DE ABREU SANTOS, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VI; parágrafo 2º-A e artigo 155, caput, todos, do Código Penal ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Mantenho a segregação cautelar da sentenciada tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, na forma do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Dou esta por publicada neste Plenário do Tribunal do Júri de Itaquaquecetuba, saindo os presentes cientes e intimados.

Registre-se e cumpra-se.

Itaquaquecetuba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA